民事起诉状

案由：合伙合同纠纷

原告：王书坡　**性别：男　民族：满**

身份证号：130826198603176316

住址：廊坊三河市燕郊星河皓月小区 m5-4-303 室

联系电话：15810614669

被告：张长松　**性别：男　民族：汉**

身份证号：131082197404158514

住址：廊坊三河市燕郊星河皓月小区 P4-1-102 室

联系电话：13623168623

诉讼请求

1. 判令被告按照双方盈亏五五分担的约定，向原告支付合伙正常亏损分摊款 2500 元；

2. 判令被告赔偿因其过错导致的合伙扩大损失 73509 元；

3. 以上两项合计 76009 元，判令被告一次性支付给原告；

4. 本案诉讼费用由被告承担。

事实与理由

原、被告系朋友关系，双方达成口头合伙炒股约定，由原告全额提供炒股资金，双方共同操作，盈利、亏损均按五五比例分担，同时形成固定交易惯例：账户亏损达到 5000 元时立即止损，控制投资风险。该约定与交易习惯，有聊天记录、历史分红转账记录予以佐证，合伙关系合法有效且长期实际履行。

本次交易中，双方共同买入涉案股票，全部资金由原告出资。持仓后股价持续下跌，亏损逐步达到双方约定的 5000 元止损线。期间原告多次提出卖出止损，均被被告拒绝，被告执意继续持仓，放任风险持续扩大。最终涉案股票卖出时，共计产生亏损 78509 元。其中，5000 元属于双方约定范围内的正常合伙亏损，依照五五分担的约定，被告理应承

担 2500 元；超出 5000 元的 73509 元亏损，并非正常市场投资风险，完全是被告违背交易惯例、拒不止损的重大过错行为所造成，属于扩大损失。

原告已尽到风险提醒、及时止损的合理义务，对损失扩大无任何过错。根据《中华人民共和国民法典》相关规定，合伙各方应按约定共担风险；因一方故意或重大过失造成损失扩大的，过错方应当承担全部赔偿责任。

为维护自身合法权益，原告特向贵院提起诉讼，恳请依法支持原告全部诉讼请求。此致

三河市人民法院

起诉人：王书坡

2026 年 6 月 9 日